

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 764/2530

เรืออากาศตรีศักดิ์ โตพิบูล

โจทก์

บริษัทสังกะสีไทย จำกัด

จำเลย

เรืออากาศตรีศักดิ์ โตพิบูลย์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย 3 ประเด็นว่าการปรับอัตราเงินเดือนของกรรมการจัดการฝ่ายไทยให้เท่ากับกรรมการจัดการฝ่ายญี่ปุ่นเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ข้อต่อมาโจทก์อุทธรณ์เกี่ยวกับระยะเวลาการจ้างว่าโจทก์เป็นกรรมการจัดการต่อจากกรรมการจัดการคนก่อน และลาออกจากกรรมการจัดการเช่นเดียวกัน จึงมีสภาพเช่นเดียวกับกรรมการจัดการคนก่อนฉะนั้นกำหนดระยะเวลาการจ้างจึงเหมือนกับกรรมการจัดการคนก่อนโจทก์จึงควรได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามที่กรรมการจัดการคนก่อนได้รับ และปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยโจทก์ฟ้องเรียกเงินเดือนที่ยังจ่ายให้โจทก์ไม่ครบ, เงินตอบแทนพิเศษ, เงินโบนัส, เงินรางวัลพิเศษตลอดครบ 25 ปี และเงินรางวัลแก่ผู้ทำงานครบ 20 ปี ตามระเบียบเงินบำเหน็จตอบแทนพิเศษ คำสั่งที่ 8/2520 ซึ่งจำเลยยังไม่จ่ายให้โจทก์เมื่อโจทก์ออกจากงาน ประเด็นทั้งสามดังกล่าวนี้เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดี ซึ่งศาลแรงงานกลางมิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยควรที่ศาลฎีกาจะได้พิจารณา โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 58)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อ 3 ตามเอกสารท้ายฟ้อง
หมาย 1 โดยบังคับให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จตามข้อตกลงข้อ 3.1 เพิ่มเติมอีกเป็น
จำนวน 2,290,750 บาท, เงินตอบแทนพิเศษตามข้อตกลงข้อ 3.2 จำนวน
5,000,000 บาท และผลประโยชน์เป็นเงินเดือนที่ยังขาดอยู่อีกจำนวน 784,311
บาท, เงินโบนัสที่ยังขาดอยู่ 244,075 บาท, เงินรางวัลพิเศษตลอดครบ 25 ปี ที่ยัง
ขาดอยู่ 45,815 บาท และเงินรางวัลแก่ผู้ทำงานครบ 20 ปี ตามระเบียบเงินบำเหน็จ
ตอบแทนพิเศษ คำสั่งที่ 8/2520 ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับจำนวน 2,220,375 บาท รวม
เป็นเงิน 10,585,326 บาท และดอกเบี้ยของเงินดังกล่าวจนถึงวันฟ้องอีกจำนวน
820,933.49 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 11,406,259.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งหรือสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 10,585,326 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เงินให้โจทก์เสร็จ โดยขอให้แยกคิดดอกเบี้ยในอัตราตาม
ประเภทของเงินในฟ้องข้อ 5, 7 และ 8

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 55)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้ออุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า จำเลยได้ตกลงปรับอัตราเงินเดือนให้
โจทก์เท่ากับอัตราเงินเดือนของกรรมการจัดการฝ่ายญี่ปุ่น กับที่ว่าจำเลยไม่แต่งตั้ง
โจทก์เป็นที่ปรึกษาของจำเลย หรือไม่จ่ายเงินตอบแทนพิเศษจำนวนสุทธิห้าล้านบาท
ให้แก่โจทก์ตามข้อตกลง นั้น ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าไม่มีข้อตกลงดัง

กล่าวระหว่างโจทก์กับจำเลยตั้งข้ออุทธรณ์ของโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์หน้าทรวงการยุติท้าย เป็นอุทธรณ์เรียกเงินหลายประเภทตามอัตราเงินเดือนที่อ้างว่ามีข้อตกลง จึงเป็นอุทธรณ์อันสืบเนื่องมาจากอุทธรณ์ในตอนต้นซึ่งเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้ออุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า จำเลยได้ตกลงปรับอัตราเงินเดือนให้โจทก์เท่ากับอัตราเงินเดือนของกรรมการจัดการฝ่ายญี่ปุ่น กับที่ว่าจำเลยไม่แต่งตั้งโจทก์เป็นที่ปรึกษาของจำเลย หรือไม่จ่ายเงินตอบแทนพิเศษจำนวนสุทธิห้าล้านบาทให้แก่โจทก์ตามข้อตกลง นั้น ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าไม่มีข้อตกลงดังกล่าวระหว่างโจทก์กับจำเลยตั้งข้ออุทธรณ์ของโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์หน้าทรวงการยุติท้าย เป็นอุทธรณ์เรียกเงินหลายประเภทตามอัตราเงินเดือนที่อ้างว่ามีข้อตกลง จึงเป็นอุทธรณ์อันสืบเนื่องมาจากอุทธรณ์ในตอนต้นซึ่งเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ